

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2530/2538

นางวิรัชหรือพูนสุข ณรงค์ฤทธิ์เดชหรือ
เพาะทรัพย์

โจทก์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

ผู้ร้อง

นายธเนศหรือเชียวดีหรือกิมหลี่ ณรงค์
ฤทธิ์เดชหรือแช่ลิ้ม

จำเลย

นางวิรัชหรือพูนสุข ณรงค์ฤทธิ์เดชหรือ
เพาะทรัพย์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้โจทก์นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันนี้ จึงจะมีคำสั่งต่อไป ปราบฎีกาโจทก์ไม่นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายในกำหนด ศาลชั้นต้น จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์ในประเด็นที่ว่า ศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่รับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการไต่สวนในชั้นนี้ไม่ใช่วันสืบพยานและโจทก์ยื่นฟ้องคดี ก่อนบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแก้ไขใหม่ โจทก์มีสิทธิยื่นบัญชีพยานได้แม้จะไต่สวนพยานผู้ร้องไปแล้ว เป็นฎีกาคำสั่งจึงไม่มีทุนทรัพย์แม้โจทก์จะไม่นำเงิน ค่าขึ้นศาลมาชำระภายในกำหนด ศาลชั้นต้นจะมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาโจทก์ประเด็นนี้ไม่ได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาโจทก์ ในประเด็นดังกล่าวไว้

พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยและผู้ร้อง ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์และจำเลย หย่าขาดจากการเป็นสามีภริยา และให้แบ่งสินสมรสกันคนละกึ่งหนึ่ง คู่ความอุทธรณ์และฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ดำเนินการบังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 135004 และ 135005 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ของจำเลย เพื่อขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องในฐานะเจ้าหนี้จำนองตามคำพิพากษา ของจำเลย ขอให้เอาเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าว ชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้องก่อนเจ้าหนี้อื่น หากโจทก์สละสิทธิ ในการบังคับคดี ผู้ร้องขอสวมสิทธิแทน โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จำนองตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 881/2532 ของศาลชั้นต้นก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมระหว่างระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์นำค่าธรรมเนียมชั้นฎีกามาชำระนั้น โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาในข้อที่โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่อนุญาต ให้ผู้ร้องมีสิทธิรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นในฐานะผู้รับจำนองศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องและไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 67) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ และอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวบรวมสำนวนส่งศาลอุทธรณ์ (อันดับ 71) ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณากลับอนุญาตให้โจทก์ ถอนฎีกาในประเด็นดังกล่าวได้ และให้ศาลชั้นต้น ส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกาไปยังศาลฎีกาพร้อมกับฎีกา และคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2

คำสั่ง คดีนี้โจทก์ฎีกาเฉพาะประเด็นที่ว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของโจทก์เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ โจทก์ชำระค่าขึ้นศาลมา 200 บาท ถูกต้องแล้ว ให้รับฎีกาของโจทก์ในประเด็นดังกล่าว และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

คำสั่ง คดีนี้โจทก์ฎีกาเฉพาะประเด็นที่ว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับบัญชีระบุ
พยานเพิ่มเติมของโจทก์เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์
โจทก์ชำระค่าขึ้นศาลมา 200 บาท ถูกต้องแล้ว ให้รับฎีกาของโจทก์ในประเด็นดัง
กล่าว และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สถิตย์ สิทธิลักษณ์-ปรีชา เกลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>